

1500379-75.2022.8.26.0621
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/10/2022
... furtiva.

A propósito:

"APELAÇÃO - Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa - Absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos da vítima e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório (...). Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recursos defensivos improvidos". ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500379-75.2022.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500379-75.2022.8.26.0621
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111545/2022 - DEL.POL.LORENA, 24519766 - DEL.POL.LORENA, 2111545 - 02º D.P. LORENA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JEFFERSON LUIZ PEDRO
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JEFFERSON LUIZ PEDRO, qualificado nos autos, pela autoria da infração penal tipificada no artigo 157, parágrafo primeiro, do Código Penal (fls. 97/99).

A denúncia foi recebida no dia 26 de maio de 2022 (fls. 101/102). Citado (p. 153), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 161).

Durante a instrução criminal as vítimas foram inquiridas e, ao final, o réu foi interrogado. Na sequência, encerrada a instrução, as partes realizaram debates em

audiência (mídia às fls. 179/180).

O Parquet pugnou pela procedência do pedido exordial, com a condenação do acusado. Já a defesa requereu a absolvição, por carência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pela aplicação da pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 36/39), auto de exibição e apreensão (fls. 08 e 12), auto de avaliação (fls. 11), auto de reconhecimento da res furtiva (fls. 13) e auto de reconhecimento pessoal do réu (fls. 15); posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A prova de autoria, de igual modo, também é incontestável. Senão vejamos.

A vítima Paulo Cesar Cuconato Júnior contou que levantou-se da cama durante a madrugada por conta de latidos do cachorro, a fim de verificar o que ocorria, deparando-se com um indivíduo que havia escalado a fachada do seu apartamento, situado no quarto pavimento do prédio. Disse que o criminoso ingressou em seu imóvel pela janela da sala, que se encontrava aberta. Narrou que o larápio, ao perceber sua presença no local, retirou um objeto da cintura e o ameaçou, o que fez com que corresse para o quarto de suas filhas e fechasse a porta. Informou que sua mulher, escutando os barulhos foi até a sala e acendeu a luz daquele cômodo, fazendo com que o ladrão fugisse, levando consigo a TV, celulares e um tablet. Questionado, disse que não recuperou nenhum dos eletrônicos subtraídos. Afirmou que os policiais militares conseguiram prender o réu em flagrante, ainda com a TV, contudo, no momento da abordagem, o acusado atirou a res de uma ponte, danificando-a irremediavelmente. Explicou que até hoje sua família tem medo de novas investidas de criminosos. Disse que o réu, ao ser abordado pelos agentes da lei estava em poder de um cachimbo de "crack", provavelmente, o objeto utilizado para simular a posse de uma arma de fogo. Questionado, disse que existem câmeras no prédio que flagraram a ação delitiva, ouvindo de policiais que uma câmera instalada na via pública teria flagrado um possível comparsa do réu. Ao final, o ofendido reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como seu algoz.

A vítima Juliana Ribeiro Araújo fez coro às declarações de seu marido. Disse acreditar que um possível comparsa do réu subtraiu uma mochila com eletrônicos, pois viu as imagens de uma câmera de segurança de um vizinho, embora não tenha sido possível identificar o possível segundo criminoso por elas. Ao final, igualmente reconheceu o acusado como autor do roubo.

Por sua vez, o acusado negou o crime. Disse que voltava para casa, após usar entorpecentes com um amigo, encontrando um aparelho de TV encostado no muro, e resolveu pegá-lo. Contou que, com a aproximação dos policiais militares, ficou nervoso, em razão de seu passado criminal desabonador, e a jogou de uma ponte.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a prova oral é implacável.

Como se sabe a palavra das vítimas em crimes como os dos autos, cometidos na clandestinidade, tem grande credibilidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais, ainda mais por não terem qualquer interesse em prejudicar pessoas que sequer conheciam antes dos fatos delituosos.

Saliente-se que, em muitos casos, os ofendidos são tomados por grande emoção no momento do crime por serem alvos de grave ameaça, circunstância que as impede, regra geral, de visualizar com detalhes o criminoso, ou mesmo, em razão do trauma, não se lembrarem dos fatos.

Contudo, no caso dos autos, como se vê acima, as vítimas identificaram com segurança o réu em Juízo, assim como já haviam feito em sede policial.

Além disso, saliente-se que a narrativa dos ofendidos está em linha com o relato, em sede administrativa, dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, bem como por encontra-lo na posse de parte da res furtiva.

A propósito:

“APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório (...). Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recursos defensivos improvidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1502610-47.2019.8.26.0050; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

Mesmo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AREsp nº 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017) (Sublinhados na reprodução).

Ademais, impende destacar que a posse da res furtiva faz inverter o ônus da prova, exigindo que o réu demonstrasse nos autos elementos que justificasse a posse daquele bem, o que, de fato, não fez.

A propósito, em recente julgado:

“ROUBO – (...) depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO – (...) não provimento ao recurso”. (TJSP; Apelação Criminal 1506722-56.2020.8.26.0072; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/01/2022; Data de Registro: 10/01/2022).

Lado outro, a negativa do acusado restou vazia e completamente desamparada nos autos, olvidando-se do ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça em julgado semelhantes ao destes autos:

"PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência. 1. Condenação legítima. (...) Acusado reconhecido por duas das vítimas. (...) Alibi (...) inverossímil, inconsistente e não comprovado corretamente afastado. Regra geral do ônus da prova. Art. 156, do CPP. (...). Negado provimento". (TJSP; Apelação Criminal 1503710-95.2019.8.26.0451; Relator: Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020) (Original sem marcação).

Portanto, o caso é de condenação, nos exatos termos da incoativa.

Passo à calibragem penal.

O réu possui diversos maus antecedentes, conforme revela a certidão criminal de fls. 143/152, sendo a maioria de tais registros justamente por crimes patrimoniais (autos nºs 0001117-18.2009.8.26.0323, trânsito em julgado em 12/01/2010; 0001355-90.2016.8.26.0323, trânsito em julgado em 30/03/2017; 0001724-94.2010.8.26.0323, trânsito em julgado em 19/12/2018; 0002785-58.2008.8.26.0323, trânsito em julgado em 17/01/2011; 0014319-96.2008.8.26.0323, trânsito em julgado em 22/03/2011; 0015142-70.2008.8.26.0323, trânsito em julgado em 31/03/2016; e 3001595-33.2013.8.26.0323, trânsito em julgado em 17/03/2014).

Além disso, a culpabilidade do acusado extrapolou à normal ao tipo penal. Afinal, o réu, mostrando notória ousadia, durante o repouso noturno, escalou um prédio, alcançando o apartamento da vítima, situado no quatro andar; entrou no quarto de seus filhos, crianças, enquanto dormiam; tudo para saciar sua sanha patrimonial.

Como se não bastasse, em atitude extremamente deplorável, voluntariamente destruiu parte res furtiva, de valor elevado e importante para uma família (TV de 50" - 4k), atirando-a de uma ponte, assim que surpreendido pela polícia.

Logo, fixo as basilares com elevação em 1/3 (um terço) do piso legal, ou seja, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes. Lado outro, reconheço a agravante da reincidência (autos nº 1500480-54.2018.8.26.0621, trânsito em julgado em 25/11/2019). Logo, aumento as penas em 1/6 (um sexto), finalizando-as em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras.

O regime inicial será o fechado, à luz do quantum da pena ora aplicada e das circunstâncias judiciais, em especial, os maus antecedentes e a reincidência do acusado, forte no artigo 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal.

Por fim, o dia-multa será no mínimo, ausentes informações sobre a situação financeira do acusado, nos termos dos artigos 49, e §§, e 60, ambos do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JEFERSON LUIZ PEDRO, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, diária mínima.

Não há espaço para aplicação de medidas despenalizadoras, seja pelo montante de pena aplicado; por se tratar de crime cometido com grave ameaça; ou mesmo pelo passado desfavorável do réu (maus antecedentes e reincidência), forte nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput e inciso I, ambos do Código Penal.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentava a prisão preventiva desse implicado se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta ao acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena, aplicado na sentença, traduzem risco concreto de fuga real, em caso de soltura nesta quadra processual. Ademais, não faz qualquer sentido soltar réu que permaneceu segregado durante a instrução processual, agora, depois de condenado, sem que o prazo para detração ou progressão tenha ocorrido, por se tratar de acusado com passado extremamente desabonador.

Assim, visando assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento recente do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (...) - Preliminares - Recurso em liberdade - Inviabilidade - Réus que responderam presos ao processo - Persistência dos motivos que ensejaram a segregação provisória, encontrando-se bem motivada a imprescindibilidade de sua manutenção - (...) - Regime fechado preservado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e a quantidade de pena aplicada - Substituição da sanção corporal e 'sursis' da pena defesos - Preliminares rejeitadas (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1531982-70.2021.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora concedo lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Como houve pedido expresso na inicial acusatória, renovado em alegações finais, pela fixação de indenização mínima às vítimas para reparação dos danos causados pela infração, arbitro indenização mínima no valor de R\$ 5.000,00, com base no auto de avaliação (fls. 11), forte no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - (...) - Possibilidade de fixação de indenização mínima - Inteligência do artigo 387, inciso IV, do CPP - Pedido expresso na inicial - (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500227-98.2016.8.26.0536; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022).

Comuniquem-se as vítimas desta sentença, forte no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º,

do Código Eleitoral, e artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA